Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТ НАХОДИЩЕ „КАЛИМАНЦИ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КАЛИМАНЦИ, ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА, СКЛЮЧЕН НА 24 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. МЕЖДУ ОБЩИНА СУВОРОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО И ЕТ „МОНИО-48-МОМЧИЛ СТАНКОВ", ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 8 МАЙ 2018 Г. И С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 28 ЮНИ 2019 Г.

Днес, ..29-ти декември..2025 г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката, на основание:

- чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 877 на Министерския съвет от 12 декември 2025 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали - пясъци, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Калиманци", разположено в землището на с. Калиманци, община Суворово, област Варна, и

- чл. 5, ал. 3 и чл. 46 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Калиманци", разположено в землището на с. Калиманци, община Суворово, област Варна, сключен на 24 септември 2003 г. между община Суворово, представлявана от кмета на община Суворово и ЕТ „Монио-48-Момчил Станков", изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 8 май 2018 г. и с Допълнително споразумение № 2 от 28 юни 2019 г. („Договора") между:

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от министъра на енергетиката **ЖЕЧО СТАНКОВ**,

2. „ХИДРОСТРОЙ" АД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 103029862, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, бул. „Цар Освободител" № 6, представлявано заедно и поотделно от **НИКОЛАЙ ПАШОВ и ЖИВКО НЕДЕВ** – изпълнителни директори, и

3. „КАЛИМАНЦИ ИМ" ЕООД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 208223128, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, бул. „Цар Освободител" № 6, представлявано от управителя **НИКОЛАЙ ПАШОВ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. „Хидрострой" АД, гр. София, прехвърля на „Калиманци ИМ" ЕООД, гр. София, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 8-62 на Общинския съвет – гр. Суворово от 3 юли 2003 г., Решение № 826 на Министерския съвет от 29 декември 2017 г., Решение № 218 на Министерския съвет от 19 април 2019 г. и Договора.

Чл. 2. (1) „Калиманци ИМ" ЕООД, гр. София, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на „Хидрострой" АД, гр. София, произтичащи от Решение № 8-62 на Общинския съвет – гр. Суворово от 3 юли 2003 г., Решение № 826 на Министерския съвет от 29 декември 2017 г., Решение № 218 на Министерския съвет от 19 април 2019 г. и Договора.

(2) „Калиманци ИМ" ЕООД, гр. София, поема всяко неизпълнено от „Хидрострой" АД, гр. София, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 3. (1) В срок до 10 дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „Калиманци ИМ" ЕООД, гр. София, се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 7 от Допълнително споразумение № 2 от 28 юни 2019 г., данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната (2024 г.) година с начислен ДДС, за 2025 г. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2026 г.

(2) Концедентът връща на „Хидрострой" АД оригинала на предоставената от него за 2025 г. банкова гаранция в 10-дневен срок след представяне на банковата гаранция по ал. 1.

(3) В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по ал. 1, концесионерът дължи неустойката по чл. 29, ал. 6 от Договора.

Чл. 4. (1) В 30-дневен срок от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение министърът на енергетиката и „Калиманци ИМ" ЕООД, гр. София, сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение, за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условията на чл. 7 от Допълнително споразумение № 2 от 28 юни 2019 г.

(2) В срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1, сумите, внесени от „Хидрострой" АД, гр. София, по откритата от него доверителна банкова

сметка със специално предназначение и натрупани до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, се превеждат в сметката по ал. 1.

(3) При неизпълнение на задължението по ал. 2 в определения срок, „Калиманци ИМ" ЕООД, гр. София, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума, съответстваща на стойността на вноските за всяка от годините, изтекли от датата на влизане в сила на концесионния договор до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на срока по ал. 2.

(4) В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по ал. 1 и 3 „Калиманци ИМ" ЕООД, гр. София, дължи неустойката по чл. 7, ал. 13 от Допълнително споразумение № 2 от 28 юни 2019 г. Неустойката за неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 3 не се дължи ако договорът за доверителна банкова сметка не е сключен, съответно плащанията по сметката не са направени, по причини, за които концесионерът не отговаря.

Чл. 5. В §2, ал. 1, буква „г", последното изречение от Допълнително споразумение № 1 от 8 май 2018 г. и в чл. 4, ал. 1, т. 2, изречение второ от Допълнително споразумение № 2 от 28 юни 2019 г. след думите „на всеки пет години от срока на концесията", съответно след думите „на всеки пет години от срока на продължението", се добавят „считано от датата на съгласуване на проекта по изречение първо, както и при необходимост".

Чл. 6. В чл. 9 от договора се допълва, като се създава алинея 4 със следното съдържание:

„(4) При прекратяване на договора поради изчерпване на запасите и ресурсите в находището, на концесионера не се дължи обезщетение за направените подобрения. В този случай концесионерът предприема действия по изпълнение на цялстния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи."

Чл. 7. Член 18 от договора се изменя както следва:

1. в ал. 1, т. 4 след думите „от Наредбата по т. 3" се поставя точка и текста след това се заличава.

2. в ал. 3 думите „чл. 61, ал. 3" се заменят с „чл. 61, ал. 5".

3. алинея 5 се изменя така:

„/5/ Размерът на концесионното плащане и минималният размер на концесионно плащане се променят с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне."

Чл. 8. Член 19, ал. 1 от договора се изменя така:

„Чл. 19. /1/ Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на Закона за подземните богатства, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства, и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности."

Чл. 9. В чл. 21, ал. 3 думите „до 28 февруари" се заменят с „до последния ден на месец февруари".

Чл. 10. В чл. 29, ал. 1 след думите „в български лева" се поставя запетая и се добавя „а след 01.01.2026 г. в евро".

Чл. 11 Навсякъде в договора наименованието „Хидрострой" АД, гр. София се заменя със „Калиманци ИМ" ЕООД, гр. София.

Чл. 12. В чл. 41 посоченият адрес за кореспонденция с концесионера се изменя така: гр. София, бул. „Цар Освободител" № 6

„КАЛИМАНЦИ ИМ" ЕООД, Телефон: 0885855909; e-mail: office@hydrostroy.com

Чл. 13. На 1 януари 2026 г. всички парични задължения по Договора, чийто размер е посочен в лева, се превалутират в евро при прилагане на правилата по чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Считано от 1 януари 2026 г. плащанията по договора се извършват в евро.

Чл. 14. Всички разпоредби, които не са изрично изменени в това допълнително споразумение, остават в сила.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 4 (четири) страници, изготви се в три еднообразни екземпляра – по един за концедента, за „Хидрострой" АД, гр. София и за „Калиманци ИМ" ЕООД, гр. София, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Калиманци", разположено в землището на с. Калиманци, община Суворово, област Варна, сключен на 24 септември 2003 г. между община Суворово, представлявана от кмета на община Суворово и ЕТ „Монио-48-Момчил Станков", изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 8 май 2018 г. и с Допълнително споразумение № 2 от 28 юни 2019 г. и влиза в сила от датата на подписването му.

За КОНЦЕДЕНТА

ЖЕЧО СТАНКОВ
Министър на енергетиката

За „ХИДРОСТРОЙ" АД

Изпълнителен директор

За „КАЛИМАНЦИ ИМ" ЕООД

НИКОЛАЙ ПАШОВ
Управител